

Nr. 334 Der Reichsarbeitsminister an Staatssekretär Lammers. 19. April 1934

R 43 II/549, Bl. 33 Umdruck

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Zulassung zur Prozeßvertretung vor den Arbeitsgerichten.

Mit Schreiben vom 9. Dezember 1933 – IIIa 15122/33 – hatte ich gemeinsam mit dem Herrn Reichsminister der Justiz und dem Herrn Reichswirtschaftsminister den Entwurf einer Vierten Verordnung über die Zulassung zur Prozeßvertretung vor den Arbeitsgerichtsbehörden vorgelegt¹⁾.

Die Vorlage bezweckte, die Zustimmung des Reichskabinetts zur Zulassung nichtarischer Verbände zur Prozeßvertretung herbeizuführen. Die Frage ist zunächst zurückgestellt worden²⁾, um das Inkrafttreten des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit³⁾ abzuwarten. Sie bedarf nunmehr der Entscheidung.

Nach § 66 Abs. 3 des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit liegt die Prozeßvertretung vor den Arbeitsgerichten in erster Linie bei den Rechtsberatungsstellen der Deutschen Arbeitsfront. Da Nichtarier nicht Mitglieder der Deutschen Arbeitsfront werden können, kommt für sie auch eine Prozeßvertretung durch die Rechtsberatungsstellen nicht in Betracht. Falls zur Vertretung nichtarischer Unternehmer, Angestellter und Arbeiter nicht bestimmte Verbände zugelassen werden, was auch nach der neuen Fassung des § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes⁴⁾ zulässig ist, würden die Verhältnisse dazu zwingen, von der weiteren Möglichkeit des § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes Gebrauch zu machen, nach der die Deutsche Arbeitsfront Rechtsanwälte im Einzelfall zur Vertretung einer Partei vor den Arbeitsgerichten ermächtigen kann. Eine derartige Zulassung einzelner Rechtsanwälte zur Vertretung von Nichtariern, die zudem nicht Mitglieder der DAF sind, erscheint unerwünscht. Diese Auffassung vertreten auch die Rechtsberatungsstellen der Deutschen Arbeitsfront und der nationalsozialistische Deutsche Juristenbund.

Es würden nach Auffassung aller Beteiligten keine Bedenken bestehen, wenn zur Prozeßvertretung vor den Arbeitsgerichten folgende drei Verbände zugelassen würden:

- 1.

der Zentralverband deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens,

- 2.

der Verband nationaldeutscher Juden,

¹⁾ In dem Verordnungsentwurf hatte der RArbM vorgeschlagen, die jüdischen Verbände (Zentralverein dt. Staatsbürger jüdischen Glaubens, Verband nationaldeutscher Juden, Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, Reichsverband christlich-deutscher Staatsbürger nichtarischer oder nicht reinarischer Abstammung) den in § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes bezeichneten Vereinigungen (vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 73; s. auch RGBl. 1934 I, S. 320) für die Prozeßvertretung vor den Arbeitsgerichten gleichzustellen. In der Begründung hatte er ausgeführt: „Der Ausschluß der nichtarischen Arbeitnehmer von der Arbeitsfront hat zur Folge, daß es diesen Arbeitnehmern nicht mehr möglich ist, sich im Verfahren vor den Arbeitsgerichten durch einen Verband vertreten zu lassen. Eine derartige Vertretung kann jedoch diesen Arbeitnehmern aus Gründen der Billigkeit nicht vorenthalten werden. Dazu kommt, daß sich die nichtarischen Arbeitnehmer mangels einer Interessenvertretung bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten jetzt vielfach an frühere Gewerkschaftssekretäre und ähnliche Personen wenden, die sie beraten, für sie Schriftsätze anfertigen und überhaupt in jeder Weise – abgesehen von dem Auftreten vor den Gerichten – ihre Vertretung übernehmen. Eine derartige Entwicklung ist unerwünscht.“ (R 43 II/549, Bl. 22–24).

²⁾ Vgl. Dok. Nr. 274, P. 19; Dok. Nr. 284, P. 2; Dok. Nr. 302, P. 2.

³⁾ Vgl. Dok. Nr. 284, P. 1 und 5.

⁴⁾ RGBl. 1934 I, S. 320.

– 3.

der Reichsverband christlich-deutscher Staatsbürger nichtarischer oder nicht rein arischer Abstammung⁵⁾).

Ich bitte ergebenst, die mit dem Schreiben vom 9. Dezember 1933 erbetene grundsätzliche Zustimmung zur Zulassung dieser Verbände möglichst noch vor dem 1. Mai 1934 herbeizuführen, damit eine entsprechende Verordnung durch die beteiligten Ministerien rechtzeitig erlassen werden kann⁶⁾).

35 Abdrucke des Schreibens sind beigelegt.

Franz Seldte

⁵⁾ Mit der Nichtberücksichtigung des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten, der in diese Verbändegruppe ursprünglich einbezogen war (vgl. oben Anm. 1), entsprach Seldte offenbar einem Verlangen des RIM, der am 20. 2. 34 an den StSRkei und sämtliche Reichsminister geschrieben hatte: „Schon bei den Vorbesprechungen des Entwurfs, insbesondere bei der Besprechung vom 20. Oktober 1933 im Reichsarbeitsministerium, hat das Geheime Staatspolizeiamt gegen die Zulassung des ‚Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten‘ als Prozeßvertreter vor den Arbeitsgerichten Bedenken erhoben, die es nach den neuerdings eingezogenen Erkundigungen aufrecht erhält. Ich halte diese Bedenken für um so beachtenswerter, als der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten nicht als eine wirtschaftliche Vereinigung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Sinne des § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes angesehen werden kann.“ (R 43 II/549, Bl. 32).

⁶⁾ Zur Erledigung dieser Angelegenheit wurde seitens der Rkei zunächst ein Umlaufverfahren (Frist bis 7. 5. 33) eingeleitet. Da aber REM Darré mit Schreiben an Lammers vom 2. 5. „aus grundsätzlichen und weltanschaulichen Erwägungen“ gegen die Zulassung jüdischer Verbände Einspruch erhob, wurde schließlich auf Vorschlag Killys beschlossen, die Sache auf die Tagesordnung der Kabinettsitzung vom 15. 5. (Dok. Nr. 346, P. 7) zu setzen (R 43 II/549, Bl. 33 und 38).

Zitierhinweis

Nr. 334 Der Reichsarbeitsminister an Staatssekretär Lammers. 19. April 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d334>